

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원회

## 통 보

제 목 [나-5] 사업부지 용지보상관련 개선 필요

소 관 부 서 ■처 ▼부, ☐소 ▽팀

조 치 부 서 ■처 ▼부, ☐소 ▽팀

내 용

### 1. 업무 개요

■처 ▼부에서는 전원개발사업 구역의 위치 및 면적 등 사업 예정지구의 지정 및 보상업무를 총괄하고, 사업소 ☐소에서는 손실보상협의, 재결의 신청 등 수용·사용할 토지 등의 매수 또는 취득과 사업지구 관리 업무를 수행하고 있다.

또한 건설중인 ♥소의 건설 공정의 사업기간은 20##. #. #. ~ 20##. #. #.(착공 후 #개월)이며, 시운전은 20##년 #월로 예정되어 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「전원개발촉진법」에 따르면, 전원개발사업을 시행하기 위하여 필요할 경우 전원개발사업 예정구역을 지정할 수 있고 전원개발사업 예정구역에 관하여는 같은 법 제#조를 준용한다고 되어 있다.

같은 법 제#조에 의하면 예정지구 지정고시가 있을 경우 제#호 내지 제#호의 사항에 관한 허가나 그 밖의 처분을 하려는 경우에는 ▲부장관과 협의하여야 한다고 규정하고 있고, 「토지보상법」에서는 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나 관련법률

에 규정된 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못하도록 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그러나 상기 관계법률에 의하여 전원개발사업 구역 내 보상을 받기 위한 투기적 불법행위에 대하여 행위제한을 명시하고 있음에도 불구하고, 과거에 보상투기 사례가 발생했던 실정을 고려하여 이를 사전 예방하기 위한 적극적인 사업지구 관리가 필요하다.

○회사 또한 ▲ 오피스, 및 ○군 사업 예정부지 등에서 보상 및 이주 등의 투기목적으로 주거용 건축물 등이 다수 신축된 사례가 발생한 바 있다.

**관계부서 의견** ■처 ▽부, ☒소 ▽팀은 고시 이후의 사업 예정지구 관리 필요성에 대한 감사의견을 수용하면서, 사업예정지구 관리 업무를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** ■처장, 사업소 ☒소장은 전원개발사업의 예정지구 지정 또는 실시계획 승인 고시 등 사업시행 전에 보상투기 등 불법행위에 대한 적극적인 사전 예방을 위하여 개발행위 허가 및 무허가행위의 원상회복 권한 등을 가진 지자체와 사전협의를 통해 전원개발사업 당해지역을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가 구역 지정 요청 등의 방안을 검토 후 시행하시기 바랍니다.(통보)